

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1474/2530

นางจำลอง พักชุมแสง

โจทก์

นายหนอด เกิดลาม

จำเลย

นายหนอด เกิดลาม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ยื่นคำร้องคัดค้าน (อันดับ 109)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า ที่พิพากษตามแผนที่ท้ายฟ้องเป็นของโจทก์
ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้อง

จำเลยฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 94,107)

ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีตามคำขอของโจทก์แล้ว(อันดับ 101,99)

ชั้นบังคับคดี โจทก์จำเลยตกลงว่าที่จำเลยปักดำทำนาลงไว้แล้วก็ให้เป็นของ
จำเลยเก็บเกี่ยวประโยชน์ในผลผลิต ส่วนที่เหลือจำเลยจะไม่เข้าเกี่ยวข้องนับแต่วันนี้
โดยยอมให้โจทก์เข้าไปทำประโยชน์ต่อไป (อันดับ 105)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาตามที่โจทก์จำเลย
ตกลงกันในชั้นบังคับคดีว่า ส่วนที่จำเลยปักดำทำนาลงไว้ในที่พิพาทแล้วก็ให้เป็นของ
จำเลยเก็บเกี่ยวประโยชน์ในผลผลิตจนเสร็จ หลังจากนั้นไม่อนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับต่อไป

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาตามที่โจทก์จำเลย
ตกลงกันในชั้นบังคับคดีว่า ส่วนที่จำเลยปักดำทำนาลงไว้ในที่พิพาทแล้วก็ให้เป็นของ
จำเลยเก็บเกี่ยวประโยชน์ในผลผลิตจนเสร็จ หลังจากนั้นไม่อนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับต่อไป

(เสียม ทวีชัยการ-ดุสิต วราโห-พลจิตต์ ดีเย็น)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>